

СОДЕРЖАНИЕ

Президиум № 52

1. Анализ судебной практики об отмене дисциплинарных взысканий.
2. О состоянии условий и охраны труда в организациях, где работают члены профсоюза работников судостроения, авиационной промышленности, химической и Горно-металлургической отраслей промышленности.
3. О работе Территориальной организации Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края по организационному укреплению.
4. О дате проведения XIII заседания Совета Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».
5. О корректировке основных показателей сметы доходов и расходов Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года.
6. О расходовании средств, собранных для благотворительной помощи участникам СВО (ВВС).
7. О благотворительной помощи членам профсоюзов Курской области.
8. Об оказании материальной помощи Неговской А.И.
9. О кандидатуре в состав общественного совета при Законодательной Думе Хабаровского края.

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2024 года

52-1

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьева-Амурского,
д. 4, оф. 215

Об анализе судебной практики в части
отмены дисциплинарных взысканий

Заслушав и обсудив анализ судебной практики об отмене дисциплинарных взысканий на основании данных районных судов г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре за 2023 год, Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Анализ судебной практики об отмене дисциплинарных взысканий на основании данных районных судов г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре за 2023 год принять к сведению (прилагается).

2. Членским организациям Хабаровского Профобъединения, координационным советам организаций профсоюзов – представительством Профобъединения в муниципальных образованиях края, первичным профсоюзным организациям Профобъединения продолжить оказание практической помощи членам профсоюзов в защите и восстановлении их нарушенных прав, в том числе посредством оформления исков в суд, обращений в органы надзора и контроля, с учетом анализа судебной практики.

Председатель



Коненко

Г.А. Кононенко

**Анализ судебной практики об отмене дисциплинарных взысканий
(по данным районных судов г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре).**

Вопросы социальной защищенности граждан, в частности соблюдения трудовых прав, в настоящее время особо актуальны, поскольку финансовые трудности, кадровый дефицит коснулись практически всех отраслей экономики и, как следствие, отразились на правоотношениях работников и работодателей. Нередки случаи привлечения к дисциплинарной ответственности работников с нарушением норм трудового законодательства, что создает напряженность в коллективах, порождает конфликты, разрешить которые не всегда возможно путем переговоров.

В этих условиях профсоюзным органам приходится максимально концентрироваться не только на решении задач по созданию оптимальных условий труда, но и обеспечении защиты трудовых прав членов профсоюзов с использованием имеющихся инструментов судебного регулирования.

Отделом правовой и социальной защиты аппарата Хабаровского Профобъединения подготовлен анализ судебной практики при рассмотрении дел об оспаривании дисциплинарных взысканий на основе информации, опубликованной на сайтах районных судов г.г. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре за 2023 год. Обобщенная информация показала, что при рассмотрении дел в большинстве случаев работодатели давали неправильную оценку совершенным работниками действиям (бездействию), а применяемые к работникам меры дисциплинарного воздействия не соответствовали совершенному проступку.

В данной связи только объективный подход и рассмотрение ситуации с разных сторон позволят работодателю правильно оценить и квалифицировать действия работника и сделать обоснованный выбор санкции, как с позиции закона, так и морали. Наряду с этим, проведенный анализ позволяет определить сложившийся подход к разрешению судами споров, определить основные ошибки, на которые следует обратить внимание с целью их последующего недопущения, а также достичь единообразного понимания требований действующего законодательства в целях обеспечения эффективной защиты прав трудящихся.

По итогам проведенного анализа выделены 3 основных вида дисциплинарных взысканий, рассматриваемых в судебных заседаниях: замечание, выговор, увольнение.

Таблица № 1

Виды и количество споров в сфере привлечения к дисциплинарной ответственности

<i>Наименование судов</i>	<i>Замечание</i>	<i>Выговор</i>	<i>Увольнение</i>	<i>Доля споров по дисциплин. взысканиям (%)</i>	<i>Всего исков в сфере трудовых прав</i>
г. Хабаровск					
Центральный	12	9	16	37 (17,2%)	215
Индустриальный	4	3	12	19 (9,1%)	208
Краснофлотский	1	1	4	6 (19,4%)	31
Кировский	4	7	14	25 (13,9 %)	180
Железнодорожный	1	3	17	21 (10,9%)	191
Хабаровский	2	6	2	10 (16,3%)	61

г. Комсомольск-на-Амуре					
Ленинский	1	0	1	2 (1,58 %)	126
Центральный	5	2	18	25 (9,6%)	260
ИТОГО	30	31	84	145 (17%)	849

Исходя, из данных таблицы №1 отмечается, что основной массив дел рассматриваемой категории составляют споры, связанные с применением дисциплинарного взыскания в виде увольнения (57,9 %). Данный вид дисциплинарного взыскания является самым «тяжелым», приводит к прекращению трудовых отношений и побуждает работников к восстановлению своих утраченных трудовых прав.

Таблица № 2

Классификация принятых решений по спорам в части законности привлечения к дисциплинарной ответственности

Наименование судов	Всего споров	Отказа но в удовлет ворении исковых требова ний	Исковые требова ния удовлет ворены	Исковые требова ния удовлет ворены частич но	Заключе но мировое соглаше ние	Возвра щено заяви телю	Отказ от исковых требова ний
г. Хабаровск							
Центральный	37	15	8	10	4	0	0
Индустриальный	19	9	2	6	0	0	2
Краснофлотский	6	3	2	1	0	0	0
Кировский	25	9	12	0	1	1	2
Железнодорожный	21	8	8	3	0	1	1
Хабаровский	10	5	1	2	1	1	0
г. Комсомольск-на-Амуре							
Ленинский	2	0	1	1	0	0	0
Центральный	25	9	8	3	1	2	2
ИТОГО	145	58	42	26	7	5	7

Таблица № 3

Количество принятых решений по видам споров в сфере привлечения к дисциплинарной ответственности

Наименование судов	Вид дисциплинарного взыскания	Отказа но в удовлет ворении иск. требова ний	Иск. требова ния удовлет ворены	Иск. требования удовлет ворены частич но	Заключе но миро вое соглаш ение	Возвра щено заяви телю	Отказ от иск. требований	Всего
Центральный	Замечание	8	2	1	1	0	0	12
	Выговор	2	3	4	0	0	0	9
	Увольнение	5	3	5	3	0	0	16

	ВСЕГО	15	8	10	4	0	0	37
Индустриальный.	Замечание	1	1	1	0	0	1	4
	Выговор	2	0	1	0	0	0	3
	Увольнение	6	1	4	0	0	1	12
	ВСЕГО	9	2	6	0	0	2	19
Краснофлотский	Замечание	0	0	1	0	0	0	1
	Выговор	1	0	0	0	0	0	1
	Увольнение	2	2	0	0	0	0	4
	ВСЕГО	3	2	1	0	0	0	6
Кировский	Замечание	1	2	0	0	0	1	4
	Выговор	0	7	0	0	0	0	7
	Увольнение	8	3	0	1	1	1	14
	ВСЕГО	9	12	0	1	1	2	25
Железнодорожный	Замечание	1	0	0	0	0	0	1
	Выговор	1	1	1	0	0	0	3
	Увольнение	6	7	2	0	1	1	17
	ВСЕГО	8	8	3	0	1	1	21
Хабаровский	Замечание	1	0	0	1	0	0	2
	Выговор	3	1	1	0	1	0	6
	Увольнение	1	0	1	0	0	0	2
	ВСЕГО	5	1	2	1	1	0	10
г. Комсомольск-на-Амуре								
Ленинский	Замечание	0	1	0	0	0	0	1
	Выговор	0	0	0	0	0	0	0
	Увольнение	0	0	1	0	0	0	1
	ВСЕГО	0	1	1	0	0	0	2
Центральный.	Замечание	3	2	0	0	0	0	5
	Выговор	0	1	0	0	0	1	2
	Увольнение	6	5	3	1	2	1	18
	ВСЕГО	9	8	3	1	2	2	25
ИТОГО		58	42	26	7	5	7	145
	Замечание	15	8	3	2	0	2	30
	Выговор	9	13	7	0	1	1	31
	Увольнение	34	21	16	5	4	4	84

Таким образом, в 75 случаях работники восстановлены в своих правах, что составляет 51,7 % от поданных заявлений работниками. Общий размер взысканной суммы составил 9 310 144,43 руб., из них компенсация морального вреда – 667 000 руб.

При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя (абзац первый пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).

Однако, как показывает проведённый анализ, в большинстве случаев работодатели в судах общей юрисдикции не могут предоставить достаточную доказательственную базу, обосновывающую законность принятого ими решения. Так, из 84 споров, связанных с применением дисциплинарного взыскания в виде увольнения, 42 из них (50 % с учетом мировых соглашений) признаны не

соответствующими требованиями действующего законодательства, работники восстановлены в должностях с взысканием не только среднего заработка за время вынужденного прогула, но и компенсации морального вреда.

Основными причинами удовлетворения исковых требования работников в части признания незаконным привлечения к дисциплинарной ответственности являются:

- 1) отсутствие оснований применения самого строго дисциплинарного взыскания – увольнения и строгого выговора, несоразмерность совершенного дисциплинарного проступка наказанию;
- 2) отсутствие доказательств тяжести совершенного проступка;
- 3) отсутствие исследования работодателями обстоятельств, при которых совершен проступок, предшествующего поведения (отсутствие доказательств негативного поведения), отношения к труду;
- 4) отсутствие негативных последствий вследствие совершения проступка (например, вследствие отсутствия на рабочем месте);
- 5) отсутствие доказательств самого проступка (совершения дисциплинарного проступка), например, отпросился у руководителя – нет прогула;
- 6) отсутствие доказательств вины (например, наличие вины другого работника в произошедшем);
- 7) неотражение в приказе конкретных нарушенных, допущенных работником;
- 8) увольнение за дисциплинарный проступок после написания заявления работником на увольнение по собственному желанию;
- 9) истечение срока привлечения к дисциплинарной ответственности;
- 10) применение нормативно – правовых и локальных – нормативных актов, не имеющих отношение к спорным отношениям;
- 11) заключение мирового соглашения.

Профобъединение принимает активное участие в формировании имеющейся судебной практики и восстановлении нарушенных трудовых прав членов профсоюзов.

Так, сотрудник ФГУП «Почта России» при поддержке Профобъединения восстановлен в должности. С акционерного общества «Почта России» в пользу Б. взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 668 902,82 рубля, а также компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей.

Судом установлено, что основанием для увольнения послужило то, что Б. не предпринял никаких действий для предотвращения нарушений со стороны начальника ремонтного участка, то есть в действиях Б. работодатель усмотрел ненадлежащее выполнение должностной инструкции. Кроме того, было учтено, что ранее к Б. неоднократно (трижды) применялись дисциплинарные взыскания в виде выговора за неисполнение должностных обязанностей, одно из которых отменено в ходе судебного рассмотрения.

Однако из установленных по делу доказательств следует, что Б. фактически создал условия для выполнения трудовой дисциплины в части пропуска автомобилей, утвердив список транспортных средств, имеющих право проезда на территорию АТП, а допущенное нарушение пропускного режима стало возможным по независящим от истца обстоятельствам, а именно от действий сотрудника охраны и самого начальника ремонтно-механического участка.

Указанные обстоятельства не были установлены работодателем, поскольку сотрудник охраны в ходе проведения служебной проверки объяснений не давал, тогда, как его пояснения прямо влияли на выводы проверки.

С учетом установленных обстоятельств суд не согласился с выводами служебной проверки, которые были положены в основу приказа об увольнении истца и с учетом того, что приказ о дисциплинарном взыскании в виде выговора признан судом незаконным, пришел к выводу о признании незаконным приказа об увольнении Б.

Так, по делу, где интересы истца представляло Профобъединение, приказ Краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Хабаровский краевой театр кукол» о применении к Б. дисциплинарного взыскания в виде замечания признан незаконным, так же как и снижение размера стимулирующей выплаты «за качество» за июнь 2023 года на 10 %, в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности. В пользу Б. взыскана задолженность по заработной плате в размере 1 254 рубля 40 копеек, проценты за задержку выплаты заработной платы в размере 109 рублей 22 копейки, а также денежная компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей.

Судом не усмотрено в действиях истца признаков дисциплинарного проступка, так как в судебном заседании не нашел своего подтверждения факт того, что Б. отказалась продать билет на спектакль, конфликтовала с покупателем, действовала противоправно. Напротив, действия Б. были связаны с предоставлением информации о возрастном ограничении на спектакль, оказанием помощи с выбором спектакля согласно возрасту зрителя. Спектакли «Колобок» и «Машенька и медведь» рекомендованы к просмотру детям от 3-х лет, что размещено на интернет-сайте театра kukla-ha.ru при описании спектаклей. Покупатель самостоятельно принял решение не приобретать билеты на вышеуказанные спектакли.

С учетом изложенного, суд пришёл к выводу, что истец действовала в рамках своих должностных полномочий.

Работодателем не были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что при принятии в отношении Б. решения о наложении на неё дисциплинарного взыскания в виде замечания учитывались тяжесть вменяемого ей в вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, личные и деловые качества истца, степень вины, а также предшествующее поведение Б., ее отношение к труду.

Между тем, Б. трудоустроена в театр кукол более 4 лет, ранее дисциплинарных взысканий не имела.

Также в оспариваемом приказе работодателем не указаны обстоятельства совершения проступка, какие пункты должностной инструкции истец нарушила. Акт служебного расследования, послуживший основанием к изданию приказа, не может подменять собой приказ о применении дисциплинарного взыскания.

Ш. обратилась в Индустриальный районный суд с иском к АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом» о признании приказа незаконным, отмене дисциплинарного взыскания, взыскании компенсации морального вреда.

В обоснование иска указано, что Ш. состоит в трудовых отношениях с АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом». За период работы добросовестно выполняла возложенные на нее трудовые обязанности, нарушений служебной дисциплины не имеет, к дисциплинарной ответственности не привлекалась. К Ш. применено дисциплинарное за нарушение должностной инструкции по должности.

При рассмотрении дела ответчиком в соответствии с требованиями статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ не представлено доказательств, с

достоверностью свидетельствующих о том, что при наложении дисциплинарного взыскания работодателем учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, что предусмотрено частью 5 статьи 192 Трудового кодекса РФ, а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду.

Из материалов служебной проверки данные обстоятельства также судом не усмотрены.

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что применение дисциплинарного взыскания в виде выговора не соответствует тяжести совершенного деяния.

В данной связи исковые требования Ш. были удовлетворены частично, признан незаконным приказ АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом» и отменено дисциплинарное взыскание в виде выговора. С АНО «Клуб Нефтяник-Хабаровск по хоккею с мячом» в пользу Ш. взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей.

Н. обратился в Ленинский районный суд г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края с иском к КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» об отмене дисциплинарного взыскания, так как к дисциплинарной ответственности он был привлечен спустя более месяца, а также при применении дисциплинарного взыскания работодателем в нарушение ст. 192 ТК РФ не были раскрыты и не указаны тяжесть и последствия инкриминируемых ему дисциплинарных поступков, обстоятельства указанных событий.

Судом установлено, что основанием для применения дисциплинарного взыскания Н. явились нарушения им своих трудовых обязанностей, утвержденных Должностной инструкцией, Положением о кураторстве, установленные проведенным плановым мониторингом. При этом, результаты проведенного мониторинга истцу не объявлялись, под роспись не вручались, сопровождалась лишь устными замечаниями. Дисциплинарному взысканию предшествовало служебное расследование, о проведении которого Н. не был извещен, решение истцу не вручалось, направлено по почте. Обстоятельства совершения дисциплинарных проступков ни в части времени их совершения, ни в части описания дисциплинарных проступков работодателем не конкретизированы. Письменные объяснения у работника до применения дисциплинарного взыскания работодателем не затребованы. При таких обстоятельствах приказ о наложении дисциплинарного взыскания признан незаконным, так как вынесен без учета обстоятельств вины работника, тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен.

Несоблюдение работодателем порядка применения дисциплинарного взыскания, является самостоятельным основанием для удовлетворения требований истца.

Исковые требования истца Н. о признании незаконным и отмене приказа о наложении дисциплинарного взыскания удовлетворены.

В то же время, отказано в удовлетворении исковых требований Ш. к командиру Федерального казенного учреждения «Войсковая часть 25625» о признании незаконным выговора и отмене приказа о дисциплинарном взыскании.

Суть искового заявления состояла в том, что в войсковой части 25625 ни у одного работника не определено рабочее место, его адрес, здание и так далее. То есть, местом исполнения должностных обязанностей истца является вся территория войсковой части 25625. В приказе командира ФКУ «Войсковая часть

25625» не оспаривалось, что истец находилась в пределах войсковой части 25625, и не покидала его. Истец находилась в квартире, расположенной на территории войсковой части 25625 по причине остро возникшей боли в области брюшной полости, вызванной хроническими заболеваниями. Боль была настолько сильной, что истец успела дойти до квартиры, чтобы принять обезболивающие препараты, но не успела позвонить и сказать об этом начальнику ФКУ «Войсковая часть 25625». Данный факт не был исследован при проведении разбирательства должностными лицами войсковой части 25625, а напротив ему была дана оценка, что он не является уважительным. Истец добросовестно исполняла свои должностные обязанности, ранее не привлекалась к дисциплинарной ответственности, ее добросовестное отношение к труду не рассматривалось работодателем, а сразу было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора без соответствующего разбирательства и установления конкретных причин. Истец соблюдала правила внутреннего распорядка федерального казенного учреждения «Войсковая часть 25625», но из-за обстоятельств острого приступа боли брюшной полости находилась дома в период около 16.00 до 18.00. Военный городок Хабаровск-47 значительно удален от лечебных учреждений, оказывающих неотложную медицинскую помощь, от рабочего поселка Переяславка на 30 км. То есть вызвать неотложную медицинскую помощь для купирования острого приступа боли очень сложно, так как потребуются госпитализация, а военные медицинские организации не оказывают срочную медицинскую помощь гражданским лицами на территории федерального казенного учреждения. Поэтому купировав болевой синдром в области брюшной полости Ш. не вызывала скорую медицинскую помощь.

Однако судом сделан вывод, что Ш. отсутствовала на рабочем месте с 16.00 ч. до 18.00 ч. без уважительных причин, что подтверждено актом об отсутствии на рабочем месте с 16-00 до 18-00 часов, объяснениями начальника расчетного отделения гражданского персонала и бухгалтера отделения (организационно-планового и учетно-аналитического), а также отсутствием доказательств, свидетельствующих наличии у Ш. заболевания (приступа острой боли) и сведений о том, что Ш. сообщила командиру войсковой части о своем заболевании и невозможности прибыть на рабочее место, в связи, с чем принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Во многих случаях истцы пропускают срок подачи исковых заявлений, что играет в пользу работодателей даже при наличии нарушений с их стороны. Но есть и обратная практика.

Так, П. обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка, судебных расходов, а также восстановлении пропущенного срока исковой давности.

Судом установлено, что Приказом № 341 лс от 24.04.2023 П. был уволен с 25.04.2023 за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей - прогул, совершенный 13.04.2023 (п.п. "а" п.6 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ).

Указанный приказ об увольнении издан с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа от 20.04.2023, тогда как объяснение о невыходе на работу П. написал только 21.04.2023, что свидетельствует о том, что при составлении данного мнения объяснение истца не учитывалось, что является недопустимым.

Оценивая уважительность причины отсутствия истца на рабочем месте 13.04.2023, суд учел, что накануне у него ухудшилось состояние здоровья, в связи с

чем, он не смог своевременно прибыть к месту отправления рабочего автобуса, а, поскольку доставка из г. Тынды до ст. Могот в связи удаленностью (60 км) осуществляется служебным автобусом, у него отсутствовала возможность прибыть в указанный день на рабочее место.

При таких обстоятельствах, суд счел данную причину отсутствия на рабочем месте уважительной.

Кроме того, работодателем не учтена тяжесть совершенного проступка, выразившаяся в отсутствии истца на рабочем месте по уважительным причинам, обстоятельства, при которых проступок был совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду.

Доводы представителя ответчика о том, при увольнении П. было учтено то, что он привлекался к дисциплинарной ответственности, признаны несостоятельными, поскольку обжалуемым приказом истец уволен за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, что свидетельствует о том, что ранее наложенное взыскание работодателем не учитывалось.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что приказ об увольнении является незаконными и необоснованными.

Ходатайство истца о восстановлении срока исковой давности удовлетворено, так как истец в установленный срок направил обращение по поводу своего увольнения в Государственную инспекцию труда в Хабаровском крае, ответ на которое получил 17.05.2023. С настоящим иском в суд он обратился 02.06.2023, в связи, с чем причина пропуска срока признана положительной.

П. был восстановлен в должности и с ОАО «Российские железные дороги» в пользу П. взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 522 360 рублей 56 копеек, а также судебные расходы в размере 15 000 рублей.

Основная часть дел связанная с увольнением, обусловлена отсутствием работников на рабочем месте, однако, подтвердить данный факт в суде у работодателей не всегда получается.

Так, М. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Амурская Региональная Буровая Компания» о признании приказа о прекращении трудовых отношений незаконным, изменении формулировки и даты увольнения, взыскании заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации морального вреда.

Судом установлено, что единственным и постоянным местом работы истца в должности начальника бурового участка являлся производственный участок.

По окончании работы, которая соответствовала по срокам всему сроку действия срочного трудового договора, истец к месту нахождения работодателя (месту работы) согласно трудового договора не возвращался и никогда там не был, места не имел на протяжении всего периода трудовой деятельности у ответчика. Выезжал на рабочее место истец из своего места жительства и в туда же возвращался по окончании вахты.

Как следует, из приказа о направлении работника в командировку, подписанного М., срок командировки составлял 61 календарный день, то есть весь срок действия срочного трудового договора. В качестве цели указано не выполнение конкретного служебного задания, а ежедневная работа общего характера. Конкретного служебного поручения ему не выдавалось.

Исходя из должностных обязанностей истца, начальник бурового участка осуществляет общее руководство всей буровой вахтой для выполнения

установленного плана по бурению скважин, разрабатывает задания по ведению буровых работ и усовершенствования процессов бурения совместно с бригадиром буровиков и главным инженером, руководит разработкой и выполнением задач по материально-техническому обеспечению бурового процесса.

Положение о служебных командировках до истца М. не доводилось, что ответчиком не оспаривалось.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что характер работы истца критериям служебной командировки не соответствовал, работа истца являлась работой вахтовым методом.

Суточные расходы фактически М. работодателем не выплачивались.

Факт подписания М. приказа о командировке сам по себе не свидетельствует, что М. в вахтовом поселке находился именно в командировке. Отсутствуют иные соответствующие доказательства командировочного характера работы.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что фактически со стороны М. прогула не имелось. Допустимых доказательств того, что М. каким-либо образом самостоятельно убыл из труднодоступного вахтового поселка до истечения срока в деле нет.

Кроме того, фактически приказ об увольнении был издан по истечении месячного срока со дня обнаружения действий, квалифицируемых работодателем как прогул.

Объяснение о прогуле М. запрошено у М. в день издания приказа об увольнении, что лишало М. дать объяснения по факту предполагаемого проступка за этот период.

При таких обстоятельствах приказ о прекращении трудового договора с М. по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ признан незаконным.

С ООО «Амурская Региональная Буровая Компания» в пользу М. взыскана денежная компенсация за время вынужденного прогула в размере 238 204,05 рубля, денежная компенсация морального вреда в размере 15000 рублей.

А. обратился в суд с иском к филиалу ПАО «ОАК» - КНААЗ им. ФИО5 о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, возложении обязанности предоставить неиспользованный отпуск.

В обоснование исковых требований указано о том, что он работал в филиале ПАО «ОАК» - КНААЗ им. в должности сборщика-клепальщика агрегатно-сборочного производства 5 разряда. Он уволен на основании пп. «б» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей – появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению истца, увольнение является незаконным, поскольку в состоянии алкогольного опьянения он не находился. При осмотре признаков алкогольного опьянения врачом не зафиксировано. Кроме того, в нарушении ч. 3 ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации дисциплинарное взыскание применено позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка.

Судом установлено, что указанные в акте признаки опьянения, достоверно не позволяют сделать вывод о нахождении истца на работе в состоянии опьянения, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии доказанности факта совершения истцом дисциплинарного проступка, послужившего основанием к увольнению.

А. восстановлен на работе в должности и в его пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

По иску Л. к Федеральному казенному учреждению «Объединение стратегического командования Восточного военного округа», войсковой части 59313 о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания, взыскании компенсации морального вреда, принято решение о его частичном удовлетворении.

Судом установлено, что основанием для принятия обжалуемого приказа, является постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальника склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего) войсковой части 59313-9, начальника отдела хранения горючего склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего) войсковой части 59313-9 и водителя автомобильной пожарной команды склада (по хранению материальных и технических средств службы горючего) войсковой части 59313-9 Л. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, связанного с хищением топлива хранящегося в топливных хранилищах войсковой части 59313-9.

При этом в силу действующего законодательства на ответчике лежит обязанность представить доказательства, свидетельствующие о том, что: совершенное работником нарушение, явившееся поводом к вынесению выговора, в действительности имело место; работодателем были соблюдены предусмотренные статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации процедура привлечения к дисциплинарной ответственности, сроки для применения дисциплинарного взыскания, учтена тяжесть совершенного проступка.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, что в нарушение требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, представителями ответчиков не доказаны обстоятельства нарушения истцом трудовой дисциплины, вина работника, не указано, какие именно должностные обязанности были не исполнены. Согласно должностной инструкции в обязанности Л. не входила заправка служебного автомобиля, соответственно работа с топливом, хранящимся в топливных хранилищах войсковой части 59313-9. Доказательств обратного ответчиками не представлено.

Фактически объяснения от истца в соответствии со статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации не истребовались, представленные суду объяснения Л. датированы позже привлечения его к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с приказом о привлечении к дисциплинарной ответственности Л. был ознакомлен более чем через восемь месяцев с момента его принятия.

Вместе с тем, поводом для привлечения истца к дисциплинарной ответственности послужил лишь факт возбуждения в отношении него уголовного дела, при этом на момент привлечения Л. к дисциплинарной ответственности он находился под подозрением в совершении преступления, обвинения ему предъявлено не было, вступившего в законную силу судебного акта о виновности в совершении инкриминируемого преступления в отношении истца не выносилось, в связи с чем оснований полагать, что Л. причастен к совершению преступления у работодателя не имелось.

С учетом изложенного, оспариваемый приказ признан незаконным. В пользу Л. взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 руб.

Причинами признания приказов работодателей о привлечении к дисциплинарной ответственности незаконными явилось:

- 1) отсутствие доказательств нарушения трудовой дисциплины;
- 2) отсутствие доказательств наличия вины работника;
- 3) неуказание конкретных должностных обязанностей, которые были не исполнены или нарушены;
- 4) получение объяснений в ходе проведения служебных расследований с нарушением срока;
- 5) увольнение при неотражении фактов неоднократности нарушения дисциплины;
- 6) неознакомление с должностной инструкцией, за неисполнение которой в последующем наложено дисциплинарное взыскание.

Проведенный анализ рассмотрения трудовых споров позволяет сделать вывод о наличии в целом эффективного механизма защиты прав и интересов работников, роль в котором отведена и профсоюзным органам.

Учитывая вышеизложенное, членским организациям, координационным советам организаций профсоюзов – представительствам Профобъединения в муниципальных образованиях края, первичным профсоюзным организациям Профобъединения для эффективной защиты прав и интересов членов профсоюзов необходимо использовать приведенный анализ и учитывать ошибки, допускаемые при составлении исковых заявлений и сборе доказательств в материалы судебных дел.

Заведующий отделом
правовой и социальной защиты
аппарата Профобъединения



Н.П. Барбалюк

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2024 года

52-2

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьёва-Амурского,
д. 4, оф. 215

О состоянии условий и охраны труда в организациях, где работают члены профсоюза работников судостроения, авиационной, химической и горно-металлургической отраслей промышленности

Работа по охране труда на проверенных предприятиях проводится в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации.

Так, на ПАО «АСЗ» разработаны и утверждены стандарты предприятия по всем направлениям деятельности, в том числе касающиеся вопросов охраны труда.

Стандарт предприятия СТО АСЗ 100 – 2023 «Система управления охраной труда. Управление охраной труда. Обязанности, ответственность и полномочия по охране труда руководителей и специалистов» определяет порядок функционирования системы управления охраной труда (далее - СУ ОТ), разработку мер, направленных на создание безопасных условий труда, предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, устанавливает структуру и порядок функционирования СУ ОТ.

На ООО «Амурсталь» разработано и утверждено Положение об управлении охраной труда, определяющее политику, планирование, функционирование СУ ОТ.

В филиале ПАО «ОАК» - КнААЗ также разработаны стандарты предприятия по всем направлениям работы по охране труда.

Профсоюзные комитеты предприятий и технические инспекторы труда активно работают по контролю за состоянием условий и охраны труда.

Вместе с тем, не снижается травматизм на ПАО «АСЗ» и в ООО «Амурсталь», службами охраны труда не ведётся реестр актуальных нормативных правовых актов в соответствии со спецификой их деятельности, при проведении специальной оценки не учитываются предложения работников по исследованию (измерению) вредных производственных факторов на их рабочих местах.

Учитывая изложенное, Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о состоянии условий и охраны труда в организациях, где работают члены профсоюза работников судостроения, авиационной, химической и горно-металлургической отраслей промышленности принять к сведению (прилагается).

2. Хабаровской краевой организации Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности обратить особое внимание на выполнение требований Устава Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов (п.п. 3.6.1, 3.6.2., 3.6.15.).

3. Обратить особое внимание на разработку и реализацию совместно с руководством предприятий, мер по профилактике производственного травматизма руководителям следующих организаций: Хабаровской краевой организации Горно-металлургического профсоюза России, Территориальной организации Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края и Профсоюзной общественной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина

4. Хабаровской краевой организации Горно-металлургического профсоюза России, Территориальной организации Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края, Профсоюзной общественной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина:

4.1. Рассмотреть на заседаниях своих коллегиальных органов информацию о состоянии условий и охраны труда в организациях судостроения, авиационной и горно-металлургической отраслей промышленности.

4.2. Провести в первичных профсоюзных организациях работу по активизации деятельности уполномоченных лиц профсоюзов по охране труда и совместных комитетов по охране труда.

4.3. Обеспечить надлежащий контроль:

- за качеством проведения специальной оценки условий труда;
- за правильным предоставлением гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда;
- за расследованием всех несчастных случаев, произошедших в организациях, где работают члены профсоюзов.

4.4. Информировать техническую инспекцию труда Профобъединения о каждом нарушении прав работников, привлекать Государственную инспекцию труда в Хабаровском крае для административного реагирования.

4.5. Уделять особое внимание разработке и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного технического инспектора труда Профобъединения (Тюкавкина С.В.).

Председатель



Тюкавкин

Г.А. Кононенко

Информация
о состоянии условий и охраны труда в организациях, где работают члены профсоюза
работников судостроения, авиационной, химической и
горно-металлургической отраслей промышленности.

Информация составлена по результатам проведения проверок ПАО «Амурский судостроительный завод» (далее – ПАО «АСЗ») и ООО «Амурсталь», также по информации о состоянии условий и охраны труда в филиале ПАО «ОАК» - Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (далее – ПАО «ОАК» - КНААЗ) предоставленной первичной профсоюзной общественной организацией Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина.

Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности организации для проведения проверок не предоставили.

Все представленные организации являются крупными промышленными предприятиями с хорошо развитой системой управления охраной труда.

Так, на ПАО «АСЗ» разработаны и утверждены стандарты предприятия по всем направлениям деятельности, в том числе касающиеся вопросов охраны труда.

Стандарт предприятия СТО АСЗ 100 – 2023 «Система управления охраной труда. Управление охраной труда. Обязанности, ответственность и полномочия по охране труда руководителей и специалистов» определяет порядок функционирования системы управления охраной труда (далее - СУ ОТ), разработку мер, направленных на создание безопасных условий труда, предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, устанавливает структуру и порядок функционирования СУ ОТ.

На ООО «Амурсталь» разработано и утверждено Положение об управлении охраной труда, определяющее политику, планирование, функционирование СУ ОТ.

В филиале ПАО «ОАК» - КНААЗ также разработаны стандарты предприятия по всем направлениям работы по охране труда.

При обеспечении функционирования системы управления охраной труда на предприятиях проведена оценка профессиональных рисков и проводятся системные мероприятия по их управлению на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков.

В целях исследования и определения наличия вредных производственных факторов на рабочих местах, на предприятиях проведена специальная оценка условий труда, по результатам которой разработаны планы проведения мероприятий по снижению или устранению воздействия вредных факторов на работников. На тех рабочих местах, где устранение вредных факторов невозможно, и их значения превышают предельно допустимые нормы и (или) уровни, работникам установлены компенсации за работу во вредных условиях труда и выдаются бесплатно, по установленным нормам средства индивидуальной защиты.

Вместе с тем, при подготовке к проведению специальной оценке условий труда не учитываются предложения работников по исследованию наличия предполагаемых вредных производственных факторов на их рабочих местах, что является нарушением процедуры проведения идентификации производственных факторов (п. 4, части 3 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 426 ФЗ «О специальной оценке условий труда).

Количество работников и рабочих мест по классам условий труда в ПАО «ОАК» - КнААЗ

Наименование	Классы условий труда по результатам СОУТ					
	Оптимальный и допустимый	Вредный и (или) опасный				
	1 и 2	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4
Количество работников						
Количество рабочих мест	5519	1295	1880	86	38	12

Количество работников и рабочих мест по классам условий труда в организации в ПАО «АСЗ» в 2024 году

Наименование	Классы условий труда по результатам СОУТ					
	Оптимальный и допустимый	Вредный и (или) опасный				
	1 и 2	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4
Количество работников	259	101	236	158	37	0
Количество рабочих мест	259	73	235	158	25	0

Количество работников и рабочих мест по классам условий труда в ООО «Амурсталь»

Наименование	Классы условий труда по результатам СОУТ					
	Оптимальный и допустимый	Вредный и (или) опасный				
	1 и 2	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4
Количество работников	876	375	1258			
Количество рабочих мест	689	532	412			

В трудовых договорах работников содержится информация о гарантиях и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, и указаны характеристики условий труда на рабочем месте.

В инструкциях по охране труда, в картах специальной оценки условий труда и в локальных нормативных правовых актах содержится информация об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющих на рабочих местах, о предоставляемых гарантиях, полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ.

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением на всех предприятиях созданы отделы охраны труда. В стандартах предприятия распределены обязанности по охране труда всех работников от первого руководителя до рабочего. Кроме того, приказами по предприятию назначены конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасного проведения работ по подразделениям и по направлениям работ.

Приказами назначены ответственные за проведение вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.

Вводный инструктаж проводится по программам, согласованным с профсоюзным комитетом и разработанным на основе примерного перечня тем согласно приложению N 1

к Правилам обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2464, с учетом специфики деятельности организации.

Для работников, освобождённых от прохождения первичного инструктажа по охране труда в связи с тем, что их трудовая деятельность связана с опасностью, источниками которой являются персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иная офисная организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в технологическом процессе производства, и при этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по результатам проведения специальной оценки условий труда являются оптимальными или допустимыми, информация о безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии такой опасности включена в программу вводного инструктажа по охране труда. Результаты проведения вводного инструктажа записываются в журналы, которые ведутся в соответствии с п. 86.

Инструктажи на рабочих местах также проводятся в соответствии с требованиями Правил N 2464.

Во всех проверенных организациях разработаны и утверждены с учетом мнения профсоюзного комитета перечни профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте. Стажировка проводится в соответствии с разработанными Положениями под руководством работников, назначенных и прошедших обучение по охране труда в установленном порядке.

Инструктажи работников на рабочих местах проводятся по инструкциям по охране труда по профессиям и по видам работ.

На ПАО «Амурский судостроительный завод и на ПАО «ОАК» - Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина инструкции разработаны и утверждены по согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии с требованиями по содержанию приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

В ООО «Амурсталь» в разделе «Общие требования охраны труда» инструкций **нет вредных и опасных производственных факторов, которые могут оказывать негативное воздействие на работников при выполнении работ.**

Обучение по охране труда руководители и специалисты проходят в специализированных организациях в соответствии с утверждённым перечнем, работники рабочих профессий проходят обучение и проверку знаний в самих организациях.

Обязательные медицинские осмотры работники проходят в соответствии с требованиями приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н «об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников»

Все необходимые документы оформляются в соответствии с требованиями и представлены при проверке.

Для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты в организациях разработаны стандарты и Положения о порядке обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами. При обеспечении работников СИЗ используются типовые отраслевые нормы выдачи СИЗ. Для перехода на единые типовые нормы проводится работа по разработке норм выдачи СИЗ в соответствии с требованиями законодательства. Во всех организациях есть комиссии по приёме поступающих СИЗ. Все работники обеспечены СИЗ в соответствии с принятыми нормами, организована работа по стирке и хранению СИЗ. На все приобретаемые СИЗ есть сертификаты или декларации.

Профсоюзные организации всех предприятий встроены в общую систему управления охраной труда и проводят работу по контролю за соблюдением работодателем и работниками норм и правил по охране труда.

На ПАО «ОАК» - КНААЗ в штате профсоюзного комитета есть технический инспектор труда, который ежегодно проводя более 20-ти проверок, контролирует соблюдение должностными лицами и работниками норм и правил по охране труда. Кроме того, на предприятии избраны и активно работают 80 уполномоченных лиц профсоюза по охране труда (далее – уполномоченные). Уполномоченные и технический инспектор проводят как самостоятельные обследования рабочих мест, так участвуют и в совместных проверках со службой охраны труда. Профсоюзный комитет и технический инспектор оперативно реагируют на обращения работников проводят проверки и решают проблемные вопросы с представителями администрации.

Так, например, в профсоюзный комитет филиала ПАО «Авиационного холдинга «Сухой» «КНААЗ им. Ю.А. Гагарина» в течение 2023 года поступали обращения от работников по поводу нарушений санитарно-гигиенического состояния помещений, обеспечения работников питьевой водой.

Контролерам БТК цеха 15 передали из 18 цеха операцию «медная проба», без организации рабочего места. Вопрос решен.

В период летнего жаркого периода поступали обращения от работников цехов о неисправности кондиционеров. Совместно с отделом главного энергетика, данный вопрос был решен при поступлении финансирования на ремонтные работы кондиционеров.

В октябре поступило обращение от работников ц. 96 (новая гальваника) о том, что при движении на работу и с работы на пути следования от корпуса ц. 96 до проходных № 36 (выезд в сторону ОАК Яковлев) отсутствует фонарное освещение. Вопрос решен путем установки службой главного энергетика дополнительных фонарей на корпусе ц. 96 и на складе УМТК.

От работников ц. 26, ц.9 и 30 поступило обращение о разрушении дорожного покрытия при входе в административный корпус (со стороны кабинета флюорографии) и о плохом состоянии участка дороги в зимний период (наледь) при входе на проходные (22 кабины) со стороны ул. Запорожская и недостаточном освещении на данном участке. Вопрос по очистке наледи решен. Дорожное покрытие восстановлено. По освещению – на выполнении в отделе главного энергетика.

В ПАО «АСЗ» и в ООО «Амурсталь» в контроле за состоянием условий и охраны труда принимает участие технический инспектор труда Хабаровской краевой организации Горно-металлургического профсоюза России. Проводя проверки, технический инспектор выявляет нарушения и совместно с председателем профсоюзного комитета оперативно решают возникшие проблемы.

Так, например, в ПАО «АСЗ» в связи с утилизацией заказа, убрали трансбордер, на который установили лодку, и работникам стало опасно проходить. После обращения профсоюзного комитета к главному инженеру были сделаны трапы для безопасного прохождения работников.

После проверки техническим инспектором неудовлетворительного санитарно-бытового состояния гардеробных и душевых, были выявлены нарушения и составлен акт. По результатам рассмотрения акта, работодателем были проведены ремонтные работы по приведению санитарно-бытовых помещений в надлежащее состояние.

После обращения работников корпусного цеха в профсоюзный комитет о невыдаче электрогазосварщику молока за вредные условия труда, председателем профсоюзного комитета было направлено обращение к руководству. Вопрос решен.

Активную работу по контролю за состоянием условий и охраны труда в ПАО «АСЗ» проводят уполномоченные. На общем собрании были избраны 32 уполномоченных, которые прошли обучение по охране труда за счёт средств работодателя. Ежегодно уполномоченными проводится более 40 проверок, составляются

акты, которые затем рассматриваются на заседании профкома, на который приглашаются представители работодателя.

В ООО «Амурсталь» технический инспектор также проводит проверки и выявляет нарушения, кроме него в работе по контролю за состоянием условий и охраны труда участвуют 15 уполномоченных.

Ежегодно технический инспектор проводит около 10 проверок. Совместно с уполномоченными в 2023 году было проведено 5 проверок по вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытового обеспечения, проведения специальной оценки условий труда, промышленной безопасности.

Так, в цехе подготовки лома (ЦПЛ) комната для отдыха и приёма пищи газорезчиков не соответствует требованиям охраны труда, санитарных правил (в помещении стены, потолок, стол, лавки для сидения в копоти и саже, отсутствует центральное отопление, умывальник). В цехе не организована стирка (чистка) загрязненной спецодежды, нарушаются сроки выдачи работникам СИЗ.

Слесарям-ремонтникам на участке отделки, сортировки и упаковки металлопроката сортопрокатного цеха (СПЦ), электросварщикам электросталеплавильного цеха (ЭСЦ) не выдаётся бельё нательное утепленное, предусмотренное заводскими нормами выдачи СИЗ, разработанными на основании «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи СИЗ работникам металлургической промышленности и металлургических производств».

В ЭСПЦ установлено, что в производственных зданиях газоочистки и известково-обжигательного участка повреждено остекление окон, не обеспечивается микроклимат на рабочих местах работников. На сварочном посту участка переработки металлургического шлака (УПМШ) поврежден корпус сварочного выпрямителя, открытые токоведущие части оборудования под напряжением. В цехе нарушаются сроки проведения повторных инструктажей по охране труда работникам.

По выявленным нарушениям норм и правил по охране труда руководству ЭСПЦ, ЦПЛ, УПМШ и СПЦ выданы представления.

Из представленной информации можно сделать вывод, что на предприятиях работает система управления охраной труда в которую включены все работники.

Количество несчастных случаев

Уровень производственного травматизма в ПАО «ОАК» - КнААЗ за 2023 г. составил 1 легкий несчастный случай, 2022 г. - 7 несчастных случаев (легкие), 2021 г. – 10 несчастных случаев (легкие).

За 9 месяцев 2024 года произошло 4 несчастных случая с лёгким исходом.

Коэффициент частоты несчастных случаев: 2023 г. Кч - 0,11, 2022 г. Кч - 0,77; 2021 г. – 1,06, потери рабочего времени по несчастным случаям в 2023 г. составляют 99 календарных дней нетрудоспособности, в 2022 г. - 652 дня; в 2021 г. – 447 дней, коэффициент тяжести несчастных случаев: 2023 - Кт – 99, 2022 г. - 93,1; 2021 г. – 44,7.

Количество несчастных случаев и пострадавших работников в ПАО «ОАК» - КнААЗ

	2019	2020	2021	2022	2023
	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.
Всего по организации, в том числе не связанные с производством. Случаев/работников	8	8	10	7	1
В том числе:					
С тяжелым исходом: связанные/ не связанные Сл/раб	1	2	0	0	0

Смертельные: связанные/не связанные Сл/раб	1	0	0	0	0
Групповых: Легкие Тяжелые смертельные	1	0	0	0	0
Количество микротравм Сл/раб	5	6	8	5	3

Микротравмы

Зарегистрированные обращения не связаны с производственной деятельностью.

В 2023 г. зарегистрировано 26 обращений (в 2022 г. - 17 обращений):

- 13 обращений по травмам, не связанным с производством (2022 г. - 5);
- 10 обращений по заболеванию (эпилепсия) (2022 г. - 7);
- 3 обращения по микротравмам без потери трудоспособности (2022 г. - 5).

Профзаболеваемость

В 2022 г. зарегистрировано 15 случаев профессиональных заболеваний (в 2021 г. - 16 случаев).

В ООО «Амурсталь» не снижается количество несчастных случаев, а в 2023 году их количество увеличилось и составило 7 несчастных случаев с лёгким исходом, за 9 месяцев 2024 года произошло 4 несчастных случая с лёгким исходом.

Количество несчастных случаев и пострадавших работников в ООО «Амурсталь»

	2019	2020	2021	2022	2023
	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.
Всего по организации, в том числе не связанные с производством. Случаев/работников	0	3	4	4	7
В том числе:					
С тяжелым исходом: связанные/ не связанные Сл/раб				1	
Смертельные: связанные/не связанные Сл/раб			1		
Групповых: Легкие Тяжелые смертельные					
Количество микротравм Сл/раб					4

В ПАО «АСЗ» на протяжении 5 последних лет, так же как и в ООО «Амурсталь», травматизм остаётся примерно на одном уровне и не снижается, в том числе происходят несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом.

Количество несчастных случаев на ПАО «АСЗ»

	2019	2020	2021	2022	2023
	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.
Всего по организации, в том числе не связанные с производством. Случаев/работников	7	4	5	2	5
В том числе:					
С тяжелым исходом: связанные/ не связанные Сл/раб				1	2
Смертельные: связанные/не связанные Сл/раб			1	1	
Групповых: Легкие Тяжелые смертельные					
Количество микротравм Сл/раб					

Несмотря на то, что система управления охраной труда на проверенных предприятиях разработана и действует в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации, очевидно, что внутри предприятий не работает какое-то звено. Профсоюзным комитетам, уполномоченным и техническим инспекторам необходимо усилить профсоюзный контроль за соблюдением норм и правил не только должностными лицами, но и всеми работниками.

Профсоюзным комитетам предприятий необходимо более активно предлагать работодателям меры, направленные на улучшение условий труда и снижение производственного травматизма.

Руководителям предприятий и профсоюзным комитетам необходимо совместно разработать и реализовывать комплекс мер, направленных на стабильное снижение травматизма.

Главный технический
инспектор труда Профобъединения



С.В. Тюкавкин

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2024 года

52-4

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьёва-Амурского,
д. 4, оф. 215

О дате проведения XIII заседания
Совета Союза «Хабаровское краевое
объединение организаций профсоюзов»

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести XIII заседание Совета Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 21 ноября 2024 года в 15⁰⁰ часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, д. 4, ауд. 215, зал заседаний.

2. Предложить Совету Профобъединения включить в повестку следующие вопросы:

- О работе членских организаций Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» по реализации молодёжной политики ФНПР.
- Об основных показателях (структуре) сметы доходов и расходов Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2025 год.
- О созыве XXXI отчётно-выборной Конференции Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».

Председатель



Г.А. Кононенко

Г.А. Кононенко

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2024 года

52-6

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьева-Амурского,
д. 4, оф. 215

О расходовании средств, собранных
для благотворительной помощи
участникам СВО (ВВС)

Заслушав информацию заведующего финансовым отделом - главного бухгалтера аппарата Хабаровского Профобъединения Мустяц Е.М. о расходовании средств, собранных членскими организациями Профобъединения для благотворительной помощи участникам специальной военной операции (СВО), Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» отмечает следующее.

В числе участников СВО есть жители Хабаровского края, служащие в воинских частях Военно-воздушных сил России (ВВС). В честь Дня Военно-космических сил России, который ежегодно отмечается 12 августа, членскими организациями Профобъединения был организован благотворительный сбор средств для приобретения товаров, необходимых участникам СВО, по согласованию с командованием действующей армии ВВС. Общая сумма пожертвований с учетом переходящих с 2023 года средств 53 502 (пятьдесят три тысячи пятьсот два) рубля составила 425 202 (четыреста двадцать пять тысяч двести два) рубля. На приобретение товаров израсходовано 272 179 (двести семьдесят две тысячи сто семьдесят девять) рублей. Остаток - 153 023 (сто пятьдесят три тысячи двадцать три) рубля.

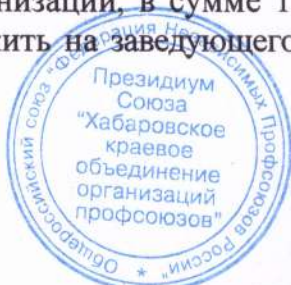
Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о расходовании денежных средств для оказания благотворительной помощи жителям Хабаровского края - участникам специальной военной операции, проходящим службу в частях Военно-воздушных сил России, принять к сведению.

2. Контроль за расходованием оставшихся средств, поступивших от членских организаций, в сумме 153 023 (сто пятьдесят три тысячи двадцать три) рублей возложить на заведующего финансовым отделом аппарата Профобъединения (Мустяц Е.М.).

Председатель



Г.А. Кононенко

Г.А. Кононенко

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2024 года

52-7

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьева-Амурского,
д. 4, оф. 215

О благотворительной помощи
членам профсоюзов Курской области

Заслушав информацию заведующего финансовым отделом - главного бухгалтера аппарата Хабаровского Профобъединения Мустяц Е.М. о расходовании средств, собранных в Профобъединения для благотворительной помощи членам профсоюзов Курской области Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» отмечает следующее.

В связи с массированным обстрелом приграничных территорий Курской области с проникновением на территорию России боевиков ВСУ и наемников, а также поступившим обращением Федерация организаций профсоюзов Курской области об оказании благотворительной помощи, Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» принял решение о сборе денежных средств для оказания помощи членам профсоюзов пострадавшего региона.

Из бюджета Хабаровского Профобъединения в Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области» было перечислено 100 000 (сто тысяч) рублей в соответствии с постановлением Президиума Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» от 14.08.2024 г. № 48-1 для оказания помощи членам профсоюзов Курской области. Помимо этого, членскими организациями Профобъединения было собрано для передачи в вышеуказанную организацию 219 900 (двести девятнадцать тысяч девятьсот) рублей.

Итоговая сумма пожертвования составила 319 900 (триста девятнадцать тысяч девятьсот) рублей и в полном объеме перечислена в Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области».

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию о сборе и расходовании денежных средств для оказания благотворительной помощи членам профсоюзов Курской области принять к сведению.

Председатель



Получено

Г.А. Кононенко

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
(ХКООП)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2024 года

52-9

г. Хабаровск

10.00 часов

ул. Муравьева-Амурского,
д. 4, оф. 215

О кандидатуре в состав общественного
совета при Законодательной Думе
Хабаровского края

В связи с формированием общественного совета при Законодательной
Думе Хабаровского края Президиум Союза «Хабаровское краевое
объединение организаций профсоюзов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Выдвинуть кандидатуру Барбалюк Натальи Петровны, заведующего
отделом правовой и социальной защиты аппарата Хабаровского
Профобъединения в состав общественного совета при Законодательной Думе
Хабаровского края.

Председатель



Г.А. Кононенко

Г.А. Кононенко